

LEI X PORTARIA

Correção pela Selic no ressarcimento de PIS e Cofins só começa 360 dias após pedido

[Danilo Vital](#)

10 de fevereiro de 2026, 14h20

Tributário

A correção monetária pela taxa Selic no ressarcimento de créditos de PIS e Cofins só tem início após o prazo de 360 dias depois da petição inicial, conforme previsto no artigo 24 da **Lei 11.457/2007**.

Gustavo Lima/STJ



Para o ministro Afrânio Vilela, previsão da lei e tese do STJ prevalecem sobre regra administrativa

A conclusão é da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional em litígio contra uma empresa de distribuição de commodities agrárias.

O colegiado concluiu que incide o prazo geral, previsto na lei e aplicado no **Tema 1.003** dos recursos repetitivos do STJ,

frente ao prazo específico fixado administrativamente pelo Ministério da Fazenda.

A **tese vinculante julgada pelo STJ** em 2020 diz que o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

[APOIO](#)



A Fazenda Nacional foi ao STJ pela aplicação dessa tese. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região havia decidido que a Selic incidiria no 61º dia após o pedido, pois esse é o prazo que a administração tributária tem para analisar o pedido de ressarcimento do crédito.

A norma está no artigo 2º da Portaria 348/2014 e libera o Fisco para pagar até 70% do valor pleiteado, desde que o contribuinte atenda a uma série de requisitos. Assim, ele é ressarcido antes de a fiscalização sobre o ressarcimento ser efetivamente feita.

Relator do recurso especial, o ministro Afrânio Vilela deu razão ao pleito da Fazenda. Para ele, deve prevalecer a tese do Tema 1.003 dos repetitivos.

“Ainda que exista um procedimento específico para o ressarcimento de créditos como esse previsto na Portaria 348, o prazo determinante para fins dessa correção é o estabelecido no 24 da Lei 11.457/2007”, resumiu. A votação foi unânime.

REsp 2.233.168

[Danilo Vital](#)

é correspondente da revista **Consultor Jurídico** em Brasília.

VER COMENTÁRIOS

Tags: [360 dias](#) [cofins](#) [correção monetária](#) [crédito](#) [crédito tributário](#)
[Lei 11.457/2007](#) [pis](#) [ressarcimento](#) [selic](#)



[compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER



Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

[Leia também](#)





Entrega de declaração mensal inicia prazo de prescrição no Simples



Fazenda solicitar falência reforça pressão a devedores



FISCO X CONTRIBUIN Com recursos em queda, STJ tem 3 teses tributárias para resolver



JURISPRUDÊNCIA RENOVADA STJ julgou 42 repetitivos no segundo semestre de 2025; veja as teses



O QUE VEM POR AÍ Corte Especial do STJ abre ano judiciário nesta segunda-feira



VITÓRIA DO FISCO Informação no Sped não tem efeito constitutivo do crédito tributário



DAQUI NÃO PASSA Autorregularização de tributo só vale para débito anterior a programa



DEMORAÇÃO... Transição da reforma e ‘teses filhotes’ pautam Direito Tributário



LETRA VIVA Construtora deve indenizar comprador impedido de acessar terreno



MODOS DIRETO Restituição em execução extinta não depende de precatórios ou RPV



Consultor Jurídico

terça-feira
10 de fevereiro de 2026

Pesquisar

CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na Conj

Anuários Conj

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico



